

[7] [경고, 주의] 사항

- 제 목 : 지구 밖 관습로 연결 관련 업무처리 부적정
- 조치부서 : ○○○○처
- 관 련 자 : ●●지역본부 ■■사업단 ◁◁◁1부 과장 토목4급 ♣♣♣(경고)
(현 소속 : ▶▶▶▶본부 ○○사업단 ○○개발부 과장 토목4급)
●●지역본부 ■■사업단 ◁◁◁1부 부장대우 토목3급 ◆◆◆(주의)
(현 소속 : ●●지역본부 □□재생사업단 ➡➡➡부 부장대우 토목3급)
- 내 용 :

위 관련자 중 토목4급 ♣♣♣은 2015. 2. 3.부터 2018. 1. 25.까지, 토목3급 ◆◆은 2016. 2. 4.부터 2017. 1. 30.까지 ●●지역본부 ■■사업본부 ◁◁◁1부에 근무하면서 ○○○○지구의 인허가업무 및 조성공사 감독업무를 수행하였으며, ○○○○지구(이하 ‘해당지구’라 한다)의 지구계획변경은 [표 1]과 같이 추진되었다.

[표 1] ○○○○지구 지구계획변경 추진 경위 등

지구명	추진일정	추진내용	담당자 현황
○○○○지구	2011. 8. 22.	지구계획승인	
	2013. 11. 14.	지구계획변경(1차) 승인	
	2014. 12. 22.	지구계획변경(2차) 승인	
	2015. 5. 6.	조성공사 착공	♣♣♣과장, ♣♣♣차장
	2017. 1. 26.	지구계획변경(3차) 요청	♣♣♣과장, ◆◆◆부대 ¹⁾
	2017. 9. 14.	지구계획변경(3차) 승인	♣♣♣과장, ***부대
	2017. 12. 26.	지구계획변경(4차) 승인	♣♣♣과장, ***부대
	2018. 10. 17.	지구계획변경(5차) 요청	
	2018. 12. 21.	지구계획변경(5차) 승인	현 담당 : *** 차장 외 1인
	2019. 12. 31.	사업준공(예정)	

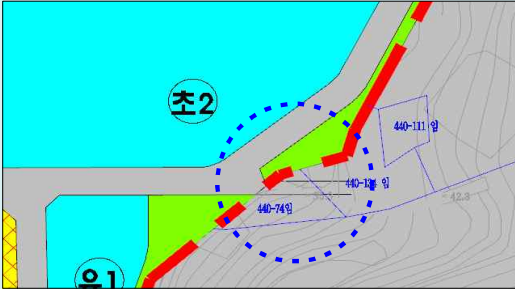
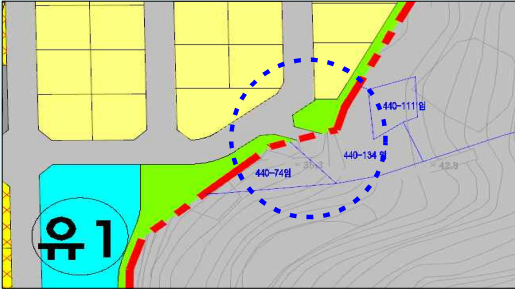
자료 : ■■사업본부 제출자료 재구성

1) ♣♣♣과장은 ○○○○ 현장사업소에서 ◆◆◆ 부장대우는 ■■사업본부 내근에서 근무하면서 ○○○○지구의 인허가 및 조성감독 업무를 수행하였으며 지구계획변경(3차)에 대한 자료 작성 및 상위기관에 승인을 요청

관련자들은 해당지구의 착공이후 현장여건과 유관기관 협의의견 등의 반영을 위하여 지구계획변경(3차)을 추진하였고, 2017. 1. 26. 지구계획변경(3차) 승인신청 후 2017. 9. 14. 승인권자인 국토교통부로부터 해당 건에 대해 변경승인을 완료하였다.

한편 지구계획변경(3차)에는 ‘지구 밖 관습로의 연결계획’에 대한 39개소의 연결도로 위치변경 사항이 반영되어 있으며, 아래 [표 2]와 같이 최초 승인 시 ㉡동 440-**-로 연결되었던 관습로 연결계획을 ㉡동 440-###로 변경하는 계획 또한 포함되어있다.

[표 2] ㉡동 440-**-번지의 관습로 연결계획 변경사항

최초 지구계획 승인시	지구계획 (3차)변경 승인시	비고
		· 최초연결 : ㉡동 440-**- · 변경연결 : ㉡동 440-###
		

자료 :  사업본부 제출자료 재구성

공공택지의 조성공사 시행에 있어 ‘지구 밖 관습로의 연결계획’(이하 ‘해당업무’라 한다.)은 「토지보상법 시행규칙 59조(공익사업시행지구밖의 대지 등에 대한 보상)」에

따라 공공택지 시행지구 밖의 대지가 공익사업의 시행으로 인하여 맵지가 되는 경우에 연결도로를 설치함으로써 보상을 갈음할 수 있다.

따라서 해당업무의 경우 조성공사 시행 전에는 지구경계의 관습로의 실제 여부를 위성사진 및 지적도 등을 토대로 검토하여 계획을 수립하고, 착공 후에는 담당자가 실제현황 등을 종합적으로 파악하여 계획을 확정 및 공사를 시행하여야 한다.

또한 통상 해당업무의 경우 토지소유자들 간의 이해관계가 복잡하며 다수의 민원이 발생할 여지가 있으므로 연결도로 계획의 수립 및 시행 시 담당자의 면밀한 검토가 필요하다.

하지만 관련자 ❀❀❀은 2016년 상반기에 ○○동 440-**의 인접 필지인 ○○동 440-###번지의 토지소유자가 해당업무와 관련해 민원²⁾을 제기하자,

시공사 담당자³⁾에게 현황을 재검토하여 적절히 조치하라고 지시하였고 이에 시공사는 민원을 제기한 ○○동 440-###번지로 연결도로를 변경하라는 지시로 오해하여 별도의 검토 없이 440-###번지로 변경하는 기초자료를 작성하여 관련자에 제출하였다.

이에 대해 관련자는 시공사에서 제출한 기초자료에 대해 추가적인 검토 없이 지구계획변경(3차)자료를 작성하여 국토교통부에 제출하는 등 부적절한 업무처리를 하였다.

2) ○○동 440-###번지의 소유자로 추정되는 자가 조성공사 현장사업소를 방문하여 조성공사로 인해 본인 소유의 필지가 맵지가 되었다고 주장하였고, 관련자 ❀❀❀과장 및 시공사 직원 ❀❀❀ 차장은 민원인과 함께 현장을 방문·민원내용을 청취하였음

3) ○○○지구 조성공사의 시공사인 △△건설 ❀❀❀ 토목차장으로 2017. 11. 11 퇴사 후 현재 타 건설사에 근무 중

한편 2017. 11. 29. 상기 변경사항에 대해 인지한 ○○동 440-**-번지의 소유자가 해당업무의 부당함을 주장하며 원상회복을 요구하는 유선민원을 제기하자 관련자는 이에 대해 업무처리에 실수가 있었음을 인정하였으며, ○○동 440-**-번지의 소유자는 해당사항에 대해 추가적으로 公社 감사실에 부조리신고를 제기하였다.

이후 담당부서에는 해당업무와 관련해 추가적으로 국토교통부와의 협의 등을 통해 지구계획변경(3차) 이전의 계획으로 원상회복하는 안⁴⁾을 포함하여 지구계획 변경(5차)을 2018. 12. 21.에 완료하였다.

하지만 상기 지구계획변경의 과정을 거치는 동안 ○○동 440-###번지의 경우 다수의 필지로 분할⁵⁾되었으며 분할된 필지의 소유자들이 公社를 상대로 2차 민원을 제기할 가능성이 잔존한 상황에서 관련자들의 업무처리 부적정이 완전히 해결되었다고 보기는 어렵다.

따라서 부적절한 업무처리로 인해 불필요한 민원 및 행정력낭비 등을 유발한 관련자 ❀❀❀ 및 이에 대해 충분한 검토를 하지 못한 관련자 ◆◆◆의 행위는 「취업규칙」 제3조 등에 위배되는 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

4) 지구 밖 연결계획을 당초 계획대로 ○○동 440-**-번지로 연결하도록 변경하였으며, ○○동 440-###번지로 계획하였던 연결도로는 삭제함

5) ○○동 440-###번지의 경우 당초 필지는 440-\$\$\$임(4,003㎡)으로 2017. 2. 7. 440-###외 440-@@@, 440-!!!, 440-%%%, 440-&&&(5필지)로 분할되었으며 최초 소유자인 이**으로부터 2017. 6.~7월 경 ⅡⅡⅡⅡ경매(주) 등으로 매매가 이루어진 이후 2019. 1월까지 약 40여 명의 지분투자자들에게 재 매매됨

○○○○처장은

① 토목4급 ♣♣♣에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시고
(경고),

② 토목3급 ♦♦♦에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’ 조치하시기
바랍니다(주의).